CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CONSTRUCTION D'UN EHPAD A LA BASSEE

Hôpitaux Publics de l'Artois
Centre Hospitalier de Lens
Bâtiment A1
99 Route de la Bassée
62307 LENS

SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat 4
1.1 - Objet du contrat 4
1.2 - Décomposition du contrat 4
1.3 - Réalisation de prestations similaires 5
1.4 - Sous-traitance 5
1.5 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux 5
1.5 - Décompte de délais – forme des notifications 5
2 - Pièces contractuelles 6
3 - Intervenants 7
3.1 - Maîtrise d'œuvre 7
3.2 – Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 8
3.3 - OPC 8
3.4 - Contrôle technique 8
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 8
4 - Confidentialité et mesures de sécurité 9
5 - Durée et délais d'exécution 9
5.1 - Délai global d'exécution des prestations 9
5.2 - Délai d'exécution 9
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution 9
6 - Prix 10
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 10
6.2 - Modalités de variation des prix 10
6.3 - Travaux supplémentaires sur demande du Maître d'Ouvrage 12
7 - Garanties Financières 12
8 - Avance 12
8.1 - Conditions de versement et de remboursement 12
8.2 - Garanties financières de l'avance 13
9 - Modalités de règlement des comptes 13
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels 13
9.2 - Présentation des demandes de paiement 13
9.3 - Délai global de paiement 13
9.4 - Paiement des cotraitants 13
9.5 - Paiement des sous-traitants 14
10 - Conditions d'exécution des prestations 14
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits 14
10.2 - Implantation des ouvrages 14
10.3 - Préparation et coordination des travaux 14
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 14
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 14
10.3.3 - Registre de chantier 16
10.4 - Etudes d'exécution 16
10.5 - Installation et organisation du chantier 16
10.5.1 - Installation de chantier 16
10.5.2 - Signalisation de chantier 16
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 16
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier 16
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 17
10.6.3 - Documents à fournir après exécution 17
10.7 - Réception des travaux 17
10.7.1 - Dispositions applicables à la réception 17
10.7.2 - Réception partielle 17
11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 17
12 - Garantie des prestations 17

13 - Pénalités 17
13.1 - Pénalités de retard 17
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé 18
13.3 – Autres pénalités spécifiques 18
14 - Assurances 19
14.1 Assurances individuelles de l'entreprise 19
15 - Résiliation du contrat 20
15.1 - Conditions de résiliation 20
15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 20
16 - Règlement des litiges et langues 21
17 - Dérogations 21

1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Construction d'un EHPAD à LA BASSEE.

Lieu(x) d'exécution :
170 route de Lille
59480 LA BASSEE

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées notamment dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

La réponse aux prestations supplémentaires éventuelles est obligatoire. Le détail de ces prestations figure au sein du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Les variantes sont autorisées, en complément de la proposition de base, dès lors qu'elles respectent impérativement les stipulations techniques minimales des CCTP et présentent une optimisation à la fois économique et qualitative.
La réponse à l'offre de base et obligatoire.

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 15 lot(s) :

LOT(S)	DESIGNATION
1	Gros oeuvre
2	Étanchéité
3	Revêtements de façade, couverture, fermettes industrielles
4	Menuiseries extérieures
5	Serrurerie - charpente acier
6	Plâtrerie - faux plafonds
7	Menuiseries intérieures- agencements
8	Rails lève-malades
9	Sols souples - revêtements muraux décoratifs
10	Peinture, nettoyage de chantier
11	Electricité - panneaux photovoltaïques
12	CVC – DF - géothermie - plomberie, sanitaire
13	Appareils élévateurs
14	Paysage
15	Vrd- dépollution

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.

1.4 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Les sous-traitants présentés à l'agrément devront avoir les garanties professionnelles et financières en rapport avec la nature des prestations sous-traitées.
La demande d'agrément d'un sous-traitant est effectuée par utilisation d'un acte spécial.
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R 2393-1 à R 2193-22 de la commande publique.

1.5 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux

Chaque entreprise est réputée avant la remise de son offre :

- Avoir pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
- Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc…), à l'exécution des travaux à pied d'œuvre (moyen de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc…) ; l'alimentation en eau et en électricité sera assurée par l'entreprise ;
- Avoir contrôlé toutes les indications du dossier de consultation, notamment celles données par les plans et annexes ;
- Avoir pris tout renseignement complémentaire auprès de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre.

Le titulaire ne pourra en conséquence en aucun cas se prévaloir d'une quelconque omission du dossier de consultation des entreprises pour refuser ses engagements ou prétendre à une rémunération supplémentaire. Il est expressément précisé que les stipulations du présent article s'entendent dans la limite des capacités offertes par la période de confinement nationales, dont les contraintes seront appréciées strictement.

1.5 - Décompte de délais – forme des notifications

En cas de contradiction entre la date d'accusé de réception portée sur un document par l'entrepreneur et la date de l'avis de réception postal, cette dernière fait foi.

2 - Pièces contractuelles

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

  NB : La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unités qu'elle contient. Les quantités qu'elle indique ne sont qu'indicatives ; le prix du marché étant global et forfaitaire, il appartient à l'entrepreneur de mettre en œuvre toutes les quantités nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage décrite dans les pièces du marché et réalisée dans les conditions de prix et d'organisation fixées par l'ensemble des pièces contractuelles)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le calendrier de la période de préparation
- Le calendrier d'exécution
- Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), établi par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé. (Complété ultérieurement par les P.P.S.P.S. de chaque Entreprise et sous-traitant) et le DIUO Conception- Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et ses annexes
- Rapport initial du contrôleur technique (RICT)
- Notice d'accessibilité
- Notice de sécurité
- La notice acoustique
- L'étude thermique RT2012 et STD
- Le permis de construire PC 059 051 22 C002 et ses attendus
- La convention BIM
- La charte de synthèse technique BIM
- Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et ses annexes
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- L'ensemble des plans et plans de détails architecte, selon la nomenclature du dossier DCE (Cf. Nomenclature jointe au DCE)
- L'ensemble des plans techniques et détails techniques selon la nomenclature du dossier DCE (cf. Nomenclature jointe au DCE).
- Le mémoire technique et justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Le plan d'installation d'organisation de chantier
- Notice du Déroulement de la mission de synthèse

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, en cas de contradiction entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article ci-dessus.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les pièces graphiques contractuelles ont même valeur que celles du CCTP.

Toute prestation décrite sur une seule pièce du marché et non sur les autres est due par le titulaire.

3 - Intervenants

3.1 - Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par :

Architectes :

SARL D'ARCHITECTURE PAINDAVOINE PARMENTIER
101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq
Contact : M. François LEFEBVRE
Tel : 03 20 05 22 15
Courriel : flefebvre@pparchi.com

AVANT PROPOS
51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex
Contact : Mme Raphaelle JOUANNIN
Tel : 03 20 62 10 00
Courriel : r.jouannin@avantpropos.com

Paysagiste :

KVDS
340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul
Contact : M. Ghislain HERMAN
Tel : 03 20 89 39 80
Courriel : ghislain.herman@kvds.fr

BET :

PROJEX
30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : M. Gilles BERTON
Tel : 03 20 47 03 01
Courriel : g.berton@projex.fr

PROBIM
30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : Mme Lamia BELFATMI
Tel : 03 20 47 03 01
Courriel : l.belfatmi@probim.fr

DIAGOBAT
30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : M. Arthur DELALIN
Tel : 03 20 47 03 01
Courriel : a.delalin@diagobat.fr

EGIS
40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal
Contact : M. Alexis FOUCAUD
 : 03 20 28 31 38
Courriel : alexis.foucaud@egis.fr

3.2 – Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

MCI Groupe ESSOR
120 rue d'Esquermes – 59000 LILLE
Contact : Mme Céline DEROO
Tel : 03 20 05 68 98
Courriel : celine.deroo@mci-ingenierie.fr

ASCOH
10, zac carrière dorée - 59310 Orchies
Contact : M. Philippe DELEFOLLIE
Tel : 07 69 47 80 12
Courriel : philippe.delefollie@ascoh.net

IMPACT CONSEIL & INGENIERIE
3, Rue des Teinturiers - 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Contact : M. Matthieu PREUVOT
Tel : 03 74 09 45 50
Courriel : mp@impact-ing.com

OCTANT AVOCATS
Les Maisons Hollandaises - 56 Rue Winston Churchill
59100 Roubaix
Contact : Valéry GOLLAIN
Tel : 03 59 09 68 95
Courriel : contact@octant-avocats.fr

3.3 - OPC

ALTER EMO
8 bis Avenue de la Marne BP 50481 59338 TOURCOING cedex
Contact : M. Thomas GUIDICE
Tel : 07 85 90 46 51
Courriel : tgiudice@alteremo.fr

3.4 - Contrôle technique

Le contrôle technique est assuré par :

BUREAU VERITAS
27, Allée du Chargement
BP 336 – 59666 VILLENEUVE D'ACSQ
Contact : M. Jacques CORDONNIER
Tel : 06 07 15 65 53
Courriel : jacques.cordonnier@bureauveritas.com

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :

BTP CONSULTANTS
Agence de Lille
7 rue Christophe Colomb
59700 MARCQ EN BAROEUL
Contact : M. Michel KUBICZEK
Tel : 06 45 20 68 85
Courriel : michel.kubiczek@btp-consultants.fr

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

- Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
- Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
- Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 19 mois et 15 jours décompté dans les conditions prévues à l'article 5.2 et suivants.

5.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre à chaque lot est détaillé dans le planning prévisionnel joint au DCE.

L'exécution du marché débute à compter de la notification du marché. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Il est rappelé que le calendrier prévisionnel d'exécution ne reflète que les tâches principales et le déroulé du chantier, les interventions de l'entreprise devant être prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de l'opération et ceci dans le cadre de son marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au DCE.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. Le prix comprend toutes les dépenses nécessaires pour l'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire du marché est réputé établi en tenant compte de tous les frais résultants des dispositions du présent CCAP et du CCTP (y compris les obligations d'assurance), ainsi que des autres pièces du marché et des cahiers des charges qui en découlent pour les entreprises.

En cas de travaux modificatifs en cours d'exécution des prestations du marché, la maîtrise d'œuvre demandera à l'entreprise de fournir, dans les 8 jours à compter de la date de transmission de la demande expresse, un devis justifié et détaillé (détail des modifications apportées aux postes de la D.P.G.F. ou détail des nouveaux postes à créer dans la D.P.G.F., détails des métrés, factures des fournisseurs, et tout élément justificatif,…).

Le paiement des travaux modificatifs ne pourra pas intervenir avant notification par le Maître d'ouvrage d'un avenant au marché de travaux du titulaire.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

L'utilisation de la formule est la suivante pour les marchés de travaux :
P(n) = P(o) Cn
P(n) = P(o) [0,15 + 0,85 x BT(n)/BT(o)]

Dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé
- P(o) est le prix initial de l'offre comprise dans le marché notifié (prix d'origine)
- BT (o) est le BT du mois précédent de la date limite de remise des offres
- BT (n) est le BT du mois de réalisation des travaux
- Cn : coefficient de révision

Les prix sont donc révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s)	Formules	Prix concernés
1	Cn = 15.0% + 85.0% (BTXX (n) / BTXX (o))	
2	Cn = 15.0% + 85.0% (BTYY (n) / BTYY (o))	
3	Cn = 15.0% + 85.0% (BTZZ (n) / BTZZ (o))	

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index publiée. La révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de l'index correspondant.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :

LOT(S)	DESIGNATION	INDEX 03/2022 JO BT01 123,3 MABTGO 119,8 MABTSO 111,1
1	Gros oeuvre	BT02 128,1 BT03 125,7 BT06 122,3
2	Étanchéité	BT53 128,5 BT35 138,2
3	Revêtements de façade, couverture,fermettes industrielles	BT32 128 BT16b 128,6 BT34 139,6 BT35 138,2 BT52 143,9 BT54 126,5
4	Menuiseries extérieures	BT19b 125,1 BT26 123,4 BT27 143,4 BT28 140,8 BT45 130,5 BT51 119,4
5	Serrurerie - charpente acier	BT42 134,7 BT43 133,6 BT07 159,8
6	Plâtrerie - faux plafonds	BT08 120,9
7	Menuiseries intérieures- agencements	BT18a 124,5
8	Rails lève-malades	
9	Sols souples - revetements muraux décoratifs	BT10 122 BT11 127,2 BT46 121,4
10	Peinture, nettoyage de chantier	BT46 121,4
11	Electricite - panneaux photovoltaïques	BT47 118,1
12	CVC – DF - géothermie - plomberie, sanitaire	BT38 126 BT40 118,2 BT41 120,2
13	Appareils élévateurs	BT48 131,3
14	Paysage	EV1 142,2 EV2 112,3 EV3 126,4 EV4 127,2 FG 170 FG 115,2
15	VRD- dépollution	

6.3 - Travaux supplémentaires sur demande du Maître d'Ouvrage

Les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et ne seront réglés que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'une fiche de travail modificatif notifiée par ordre de service délivré.

La fiche de travail modificatif (FTM) devra être signée du maître d'œuvre et contresignée par le Maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance.
Cette signature du Maître de l'ouvrage n'entraîne aucune immixtion technique et ne vaut que pour acceptation de la dépense.

Si les travaux modificatifs entrainent des travaux en moins-values ceux-ci sont précisés dans la fiche.
Si les travaux impliquent un allongement de délai ou un raccourcissement de délai, l'impact temporel sera précisé sur la fiche de travail modificatif qui portera la signature du maître d'ouvrage.
A défaut le travail est réputé se faire en temps masqué.

Pour évaluer les travaux supplémentaires éventuels il sera pris pour référence :

- S'ils concordent avec des ouvrages portés sur le devis quantitatif estimatif du marché, la base des prix unitaires figurant sur ces devis.
- S'ils ne concordent pas avec le DQE, le prix sera déterminé par étude de prix nouveaux à déterminer et à justifier par sous détail, ce, avant passation de l'ordre de service. Ces prix sont basés sur les conditions économiques en vigueur à la date de la passation de l'ordre de service.

Ne sont en tout état de cause pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par le contrôleur technique, notamment en cas de renforcement de section, sujétions de mise en œuvre, etc, pour se conformer au marché, à la règlementation ou aux règles de l'art.

Les parties conviennent que si les travaux modificatifs par substitution de procédé amenant une moins-value profitant au maître d'Ouvrage, elles chercheront à en répartir le profit réalisé dans un ratio 50% de la moins-value pour le maître d'ouvrage, 50% pour l'entrepreneur

7 - Garanties Financières

- Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

8 - Avance

- Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour tous les lots:

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financières de l'avance

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de règlement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations à utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 265 906 917 000 17

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

- Notification par le biais du profil d'acheteur. La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Les cahiers des charges fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 8 semaines.

Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, après consultation des entreprises, dans les conditions énoncées précédemment à l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2.1 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période de préparation.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé

des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;
- La copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.

Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

Sauf stipulation différente du C.C.T.P., toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’entrepreneur.

En cas d’inobservation par l’entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, la maîtrise d’ouvrage peut prendre aux frais de l’entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou de la maîtrise d'ouvrage ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur.

Hygiène

L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Le nettoyage du chantier est à la charge du titulaire. En cas de défaut, sur simple constat, le maitre d'ouvrage est autorisé à faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais du titulaire défaillant, ou bien d'infliger à ce dernier une pénalité au titre de l'article 10.3 du présent CCAP.

Signalisation du chantier

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du site hospitalier est réalisée suivant les prescriptions du CCTP sous le contrôle du maître de l'ouvrage.

Éviction du personnel

En cas de comportement pouvant entraîner la désorganisation du chantier, la maîtrise d'ouvrage, ou le pilote de chantier pourront prendre des mesures d'éviction à l'encontre du personnel fautif.

Réunion

Il devra en outre assister à toute réunion organisée par le coordonnateur SPS, et d'une manière générale appliquer sans délai toutes les mesures demandées par ce dernier sans pouvoir prétendre à un supplément de prix, dans le cadre de la règlementation en vigueur à la date de délivrance de l'OS 1.

Cette opération est de niveau 2.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP.

Les études d'exécution sont réalisées par le titulaire suivant une démarche BIM comme décrit dans la convention BIM et la charte de synthèse technique.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

L'entreprise doit se référer au CCTC qui décrit l'ensemble des installations de chantier et arbitre sur la répartition des dépenses.

10.5.2 - Signalisation de chantier

L'entreprise doit se référer au CCTC qui décrit la signalisation de chantier.

10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

L'entreprise doit se référer au CCTC qui décrit la gestion des déchets ainsi que les documents suivants : Charte chantier faible nuisance, l'analyse environnementale de site (AES) et le plan d'assurance environnement (PAE).

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

L'entreprise doit se référer au CCTC qui décrit le repliement des installations de chantier.

10.6.3 - Documents à fournir après exécution

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO). Un DOE BIM sera également remis comme décrit dans la Convention BIM.

10.7 - Réception des travaux

10.7.1 - Dispositions applicables à la réception

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux propres à chaque lot dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.

10.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

- Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.

12 - Garantie des prestations

- Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
- Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court à compter de la date d'effet de cette réception partielle.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité déterminée dans le tableau ci-dessous, par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Lot(s)	Désignation	% pénalité par jour
1	Gros Œuvre	1,0/3000
2	Etanchéité	1,0/1500
3	Rvt de façade, couverture, fermettes industrielles	1,0/1000
4	Menuiseries extérieures	1,0/1500
5	Serrurerie – charpente acier	1,0/200
6	Plâtrerie-Plafonds	1,0/1000
7	Menuiseries intérieures – Agencements	1,0/2000

8	Rails lèves malade	1,0/500
9	Sols souples, revêtements muraux décoratifs	1,0/1500
10	Peintures, nettoyage de chantier	1,0/1000
11	Electricité - Panneaux photovoltaïques	1,0/3000
12	Chauffage rafraichissement – Ventilation-DF	1,0/3000
12	Géothermie – Plomberie, sanitaire	1,0/1500
14	Appareils élévateurs	1,0/500
15	Espaces verts	1,0/500
15	VRD	1,0/1000
15	Dépollution	1,0/1000

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire sur simple confrontation entre la date réelle de fin d'exécution des travaux et la date d'expiration des travaux du marché fixée au calendrier détaillé d'exécution.

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au CCAG ou au présent C.C.A.P. sont cumulables avec un plafond à hauteur de 10 % du montant du marché.

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité d'appliquer tout ou partie des pénalités.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

13.3 – Autres pénalités spécifiques

Pénalités	Occurrence	Valeurs	Précisions
Infraction au non-respect des règles d'hygiène hospitalière	Forfaitaire	500,00 €	Par infraction
Réunion de chantier supplémentaire due aux retards du titulaire	Forfaitaire	750,00 €	par réunion supplémentaire
Absence aux convocations et rendez-vous de chantier	Forfaitaire	150,00 €	Pénalité doublée à la 2ème absence successive. En cas de retard de plus d'une demie heure aux rendez-vous de chantier, une pénalité de 50,00 HT / constatation sera appliquée. Ces 2 pénalités sont applicables aux sous-traitants
Retard dans la production des documents pendant l'exécution	Journalière	200,00 €	

Retard dans la rectification des imperfections et aux malfaçons	Journalière	150,00 €	
Non présentation dans les délais des Plans d'exécution des ouvrages, échantillon	Journalière	100,00 €	
Retard dans le nettoiement du chantier	Journalière	200,00 €	
Non-respect de l'ordre d'arrêt d'une activité en cas de risques	Forfaitaire	10 %	du montant HT du marché
Retard repli des installations de chantier et de remise en état des lieux	Journalière	1/3000	du montant HT du marché

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

D'une façon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilité découlant des lois, règlements et normes en vigueur.
A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis à leur charge par l'article 1788 du même Code.
Les fabricants, dès lors qu'ils sont soumis à la loi N° 78-12 du 4 janvier 1978, sont, quant à eux, tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

Quelles que soient la nature et l'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires des garanties énoncées ci-après, tant pour les travaux qu'ils réalisent eux-mêmes que pour ceux qui seraient réalisés par leurs sous-traitants ces garanties devant être adaptées à l'importance, la consistance et les caractéristiques de l'ouvrage et des risques encourus.
Les entreprises devront justifier de ces garanties par la production d'attestation émanant d'une compagnie d'assurance agréée, valable à la date de Déclaration Règlementaire d'Ouverture de Chantier (DROC) nominatives de chantier ou générales ; cette attestation devra être mise à jour ou renouvelée selon les besoins au fur et à mesure de l'évolution du chantier jusqu'à sa terminaison.

14.1 Assurances individuelles de l'entreprise

Assurance de responsabilité de droit commun
Ces polices doivent garantir :

- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du Maître d'Ouvrage à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant avant ou après les travaux.
- Et être étendues aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mêmes, même si ces dommages ont été causés par des évènements fortuits ou de force majeure.
- et, s'il y a lieu : aux dommages causés aux existants (parties anciennes de la construction) sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs et aux avoisinants, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol.

Assurance de responsabilité décennale et risques annexes

Ces polices doivent garantir :

- La responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil,
- L'effondrement avant réception,
- le bon fonctionnement des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code Civil,
- - les dommages immatériels consécutifs,
- et s'il y a lieu : les dommages subis par les parties anciennes à la suite de l'exécution des travaux neufs.

Polices souscrites par le Maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage déclare souscrire, avant l'ouverture du chantier, à une **assurance de dommages à l'ouvrage**, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Le Pouvoir Adjudicateur souscrira également une police **Tous Risques Chantier**.
Celle-ci a pour objet de couvrir l'ensemble des dommages matériels causés à l'ouvrage final ou à l'ouvrage provisoire comme un effondrement, un incendie, des dégâts des eaux, une tempête et des vols de matériaux à compter de leur dépôt sur le chantier.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

16 - Règlement des litiges et langues

- En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de LILLE est compétent en la matière.
- Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- - L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- - L'article 10.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- - L'article 10.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- - L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- - L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- - L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- - L'article 19.2.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- - L'article 19.2.3 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux